主題精選：農業用地租賃 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 耕地租佃(用)v.s.農業用地租賃
發布日期: 2023-10-17
內文
各位同學好
因近日有同學問到有關耕地之法規適用問題，茲說明如下
有關「耕地出租」，於89年1月28日「農業發展條例」施行生效後，已排除過往耕地三七五減租
條例之適用，也排除部分土地法、民法、平均地權條例之規定，回歸耕地出租一般租賃關係
（稱為「農業用地租賃」），強調私法自治、契約自由，以促進農業經營發展。
89年後農業發展條例之農業用地租賃規定：
1. 租期、租金及支付方式自由訂定
2. 租期逾一年未訂立書面，不會變成不定期
3. 定期租賃於期限屆滿時當然消滅，不會轉換成不定期
4. 得約定期限屆滿前提前終止，但應提前通知
5. 不定期限租約可，並得隨時終止，但應提前通知
6. 收回耕地，出租人不需依法補償承租人
因此，看到有關農地出租的題目，要優先判斷其簽約日期是在89年1月28日前或後，所適用法
規將有所不同！
相關規定：
• (一) 租賃契約適用
1. 本條例中華民國89年1月4日修正施行後所訂立之農業用地租賃契約，應依本條例之規定，
不適用耕地三七五減租條例之規定。本條例未規定者，適用土地法、民法及其他有關法律
之規定。

2. 本條例中華民國89年1月4日修正施行前已依耕地三七五減租條例，或已依土地法及其他法
律之規定訂定租約者，除出租人及承租人另有約定者外，其權利義務關係、租約之續約、
修正及終止，悉依該法律之規定。
3. 本條例中華民國89年1月4日修正施行前所訂立之委託經營書面契約，不適用耕地三七五減
租條例之規定；在契約存續期間，其權利義務關係，依其約定；未約定之部分，適用本條
例之規定。(農發§20)
• (二) 租賃之租期、租金及支付方式
1. 本條例中華民國89年1月4日修正施行後所訂立之農業用地租賃契約之租期、租金及支付方
式，由出租人與承租人約定之，不受土§110、112之限制。租期逾一年未訂立書面契約者，
不適用民§422之規定。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_1
1. 前項農業用地租賃約定有期限者，其租賃關係於期限屆滿時消滅，不適用民法§451及土
§109、§114之規定；當事人另有約定於期限屆滿前得終止租約者，租賃關係於終止時消
滅，其終止應於六個月前通知他方當事人；約定期限未達六個月者，應於十五日前通知。
• T. ABLE_PLACEHOLDER_2
1. 農業用地租賃未定期限者，雙方得隨時終止租約。但應於六個月前通知對方。(農發§21)
• (三) 租賃關係終止之處理
本條例中華民國89年1月4日修正施行後所訂立之農業用地租賃契約，其租賃關係終止，由出租
人收回其農業用地時，不適用平§11、§63、§77、農重§29有關由出租人給付承租人補償金之規
定。(農發§22)
• T. ABLE_PLACEHOLDER_3
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 耕地租用(佃)到農業用地租賃
發布日期: 2022-05-03
內文
各位同學好
今日專欄說明有關耕地租用（耕地租佃）到農業用地租賃之概念：
（一）耕地租用：依據土地法第106條規定，為「以自任耕作為目的，約定支付地租，使用他
人之農地者，為耕地租用。所稱耕作，包括漁牧」。
（二）耕地租佃：按44最高法院台上字第611號判例，耕地三七五減租條例所謂耕地之租佃即
土地法所稱耕地租用。依耕地三七五減租條例第1條，耕地之租佃，依本條例之規定；本條例
未規定者，依土地法及其他法律之規定。因此，原則上耕地租佃部分優先適用耕地三七五減租
條例之規定。包含租、押金限制、耕地租約應登記、租約至少6年、期滿收回規定等。
（三）農業用地租賃：於社會變遷、產業結構的改變下，原地主與佃農關係已不如往前，農業
生產與經營方式也有所不同，以往嚴格保護佃農之耕地三七五減租條例已較不符時代所需，故
於民國89年1月28日當日農業發展條例修正施行生效後，改變為「農業用地租賃」，指土地所有
權人將其自有農業用地之部分或全部出租與他人經營農業使用者。並且規定「本條例中華民國
89年1月4日修正施行後所訂立之農業用地租賃契約，應依本條例之規定，不適用耕地三七五減
租條例之規定。本條例未規定者，適用土地法、民法及其他有關法律之規定。」
此外，包含農業用地租賃契約之租期、租金及支付
方式；租賃關係之消滅；收回農業用地之補償，全
都排除以往三七五減租、土地法或平均地權條例等
規定，回歸到一般私法自治、契約自由的情境，以
促使地主願意多出租，而有助於推動小地主大專業
農、吸引青農企業化經營等政策，增加農業生產力
與競爭力。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下